

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אלי דלל
חוה אתי עטייה
סימון מושיאשוילי

4064/25/פ

הצעת חוק יום הזיכרון לטבח שמחת תורה בעוטף עזה, התשפ"ד–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית אוכל" – מסעדה, בית קפה, בית משקה, מזנון או מקום אחר כיוצא באלה שבו מוגש אוכל;

"עינוג ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968¹.

2. יום הזיכרון לטבח

שמחת תורה בעוטף עזה

(א) כ"ג בתשרי, יום לאחר המועד שבו התרחש טבח שמחת תורה בעוטף עזה בשנת התשפ"ד, יהיה יום זיכרון ממלכתי להתייחדות עם זכר חללי ונרצחי הטבח ולהעלאת מעשי גבורתם; יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל, במוסדות החינוך ובתנועות הנוער.

(ב) חל יום כ"ג בתשרי ביום חג, יום מנוחה או שבתון, ביום זיכרון או ציון ממלכתי או ביום שלפני אחד הימים כאמור, יקוימו הפעילויות של יום הזיכרון לטבח שמחת תורה בעוטף עזה בשבוע שלאחר מכן.

דרכי קיום

3.

ביום הזיכרון לטבח שמחת תורה בעוטף עזה, יחולו הוראות אלה:

(1) יתקיימו דיונים מיוחדים במסגרת ישיבת הממשלה, במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת שתחומי עיסוקן נוגעים לחוק זה;

(2) בית הנשיא יערוך אירוע מיוחד;

(3) מחנות צה"ל, מוסדות המדינה ומוסדות חינוך יקיימו אזכרות וטקסי התייחדות;

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

(4) במוסדות החינוך ובתנועות הנוער יוקדש זמן ללימוד הנושאים הנוגעים לחוק זה; שר החינוך יקבע הוראות בעניין פעולות מוסדות חינוך לציון היום, ובכלל זה, בעניין מערכי שיעור ייעודיים;

(5) במחנות צה"ל תפורסם פקודת יום של ראש המטה הכללי;

(6) תהיה בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים;

(7) דגל המדינה בבניינים הציבוריים ובמחנות צה"ל יורד לחצי התורן;

(8) תושבת פעילות בתי העינוג הציבורי ובתי האוכל;

(9) תוכניות השידורים יבטאו את אופיו וייחודו של היום.

עונשין 4. המפעיל בית עינוג ציבורי או בית אוכל ביום הזיכרון, בניגוד להוראות סעיף 4(2), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.²

ביצוע ותקנות 5. שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דבר הסבר

הצעת חוק יום הזיכרון לטבח שמחת תורה בעוטף עזה מבקשת לקבוע כי כ"ג בתשרי בכל שנה יהיה יום זיכרון לטבח שאירע בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) כחלק ממתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס על מדינת ישראל. באירוע זה נרצחו מאות אזרחים, נפלו מאות לוחמים, וכן נלקחו בשבי למעלה מ-240 אזרחים וחיילים. מדובר באירוע הנורא ביותר מאז קום המדינה, הן מבחינת היקפו ועצמתו והן מבחינת אופיו, ובאחד מהאירועים הקשים והמזעזעים ביותר שידע העם היהודי לדורותיו. קביעת יום זיכרון ממלכתי לאירוע זה ייתן לכל עם ישראל את האפשרות מצד אחד להתייחד עם זכר הנפלים והנרצחים ולכבד את זכרם, ומצד שני לשמוע את סיפורי הגבורה של אזרחים ולוחמים שחרפו נפשם בהגנה על חיי משפחותיהם ועל אזרחי המדינה.

לפיכך, מוצע כי יום כ"ג בתשרי יהיה יום זיכרון ממלכתי לטבח שמחת תורה בעוטף עזה, שיצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל, במוסדות החינוך ובתנועות הנוער. במסגרת יום זה, יתקיימו דיונים ואירועים שונים, ובכלל זה ישיבת ממשלה, ישיבות בכנסת ובוועדותיה ואירוע בבית הנשיא. כמו כן, מוצע כי ביום זה מוסדות החינוך ותנועות הנוער יקדישו זמן ללימוד הנושאים הנוגעים לחוק.

עוד מוצע כי יחולו הוראות דומות להוראות בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג–1963, ובחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט–1959, לפיהן תהיה בכל רחבי המדינה דומיה בת שתי דקות, דגל המדינה בבניינים הציבוריים ובמחנות צה"ל יורד לחצי התורן, תוכניות השידורים יבטאו את אופיו של היום, ויתקיימו אזכרות וטקסי התייחדות במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובמוסדות החינוך. כמו כן, תושבת פעילות בתי העינוג הציבורי ובתי האוכל והעובר על הוראות אלו יחויב בקנס. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (4050/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

כ"ט בחשוון התשפ"ד (13.11.2023)